

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

Por Rodrigo Marodim

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.

É um instituto criado pela Lei 10.931/04 que introduziu os artigos na Lei 4.591/64 que consiste na separação do terreno, direitos e deveres a ele vinculados do patrimônio do incorporador, com intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em construção aos futuros adquirentes, mesmo em caso de falência ou insolvência do incorporador.



PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

PARA QUE SERVE?

O principal objetivo do patrimônio de afetação é proteger o investimento feito pelas pessoas na compra de um imóvel ou empreendimento em construção.

Sendo assim, em caso de falência ou declaração de insolvência da incorporadora o investimento já realizado pelos compradores fica seguro, pois a obra poderá ter seguimento com outra instituição.

Quando uma obra não possui esse regime, os recursos captados pelos clientes podem ser utilizados pela incorporadora para outros fins que não sejam ligados ao empreendimento.

E caso haja algum problema, a única saída para os compradores é contar com a ajuda da justiça para reaver o dinheiro investido.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO COMO FUNCIONA?

Com a constituição do patrimônio de afetação, forma-se um patrimônio próprio e independente destinado exclusivamente ao objetivo específico que é a realização daquela obra.

Lembrando que esse patrimônio constituído responde por todos os direitos e obrigações provenientes da edificação, como por exemplo, obrigações fiscais, pagamento de fornecedores de materiais e serviços.

É imprescindível que o patrimônio de afetação tenha contabilidade própria e que unidades do empreendimento sejam vendidas para gerar receita para sustentar esse patrimônio específico.

É irrevogável enquanto perdurarem direitos de créditos ou obrigações do incorporador junto aos compradores dos imóveis que compõem a incorporação

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

COMO FAZER?

A afetação poderá ser requerida no memorial de incorporação ou em momento posterior, mas até a conclusão da obra (habite-se).

Deve ocorrer a entrega do Termo de Opção ao RET (Regime Especial de Tributação) junto à Receita Federal.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

EXTINÇÃO

O patrimônio de afetação extingue-se pela averbação da construção (habite-se) e entrega das chaves aos correspondentes compradores e, quando for o caso, pela extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financeira do empreendimento.

Ou ainda no caso de desistência da incorporação, isto é, usado o prazo de carência, se houver, uma vez restituídos aos compradores da unidade às quantias devidas, será igualmente extinto.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

EFEITOS PARA O INCORPORADOR

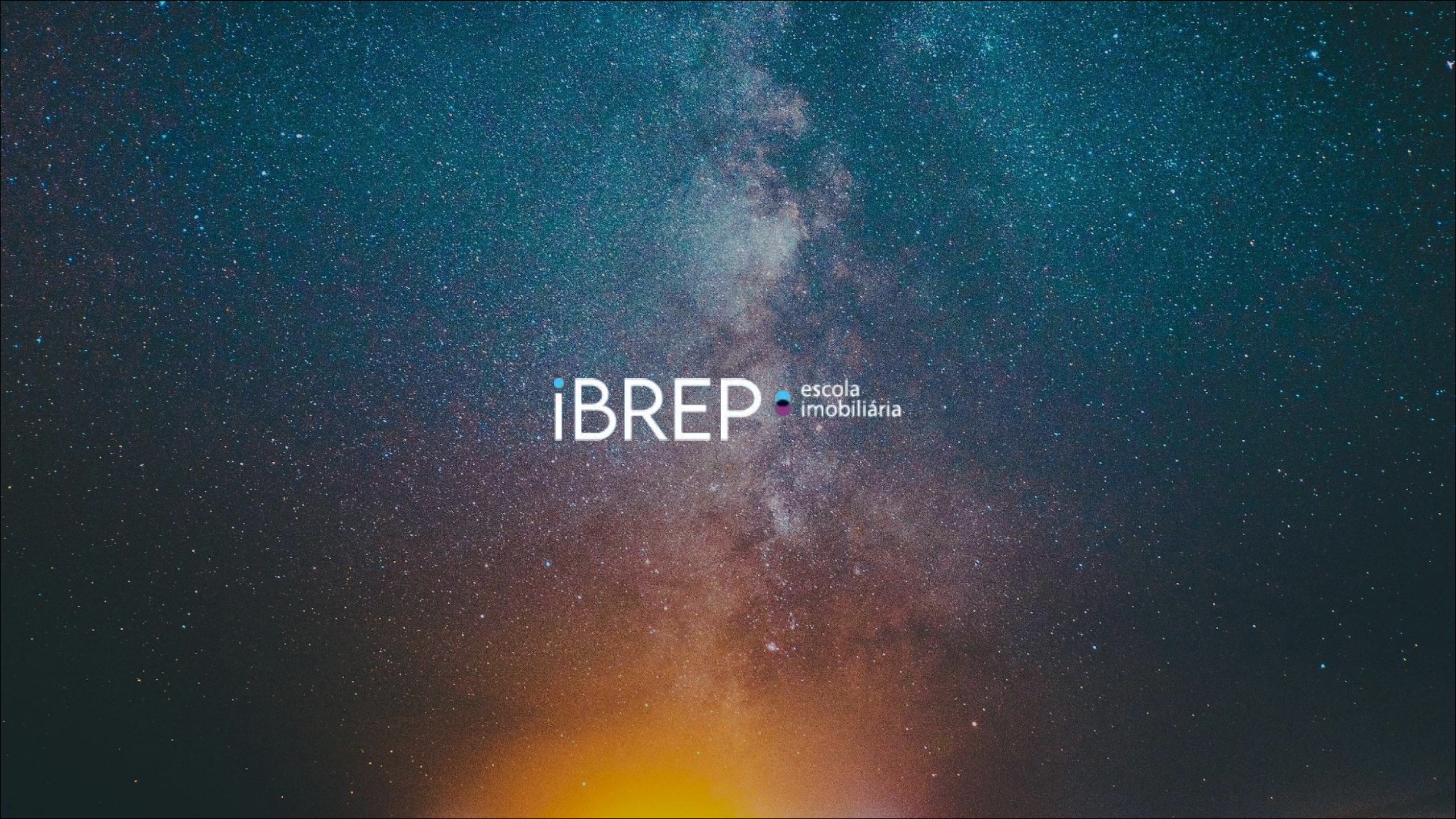
- ✓ Benefício tributário com o RET proporcionando uma redução da carga fiscal para 4% da receita no lucro presumido;
- ✓ Patrimônio do incorporador responde por débitos;
- ✓ Maior credibilidade no empreendimento, ocasionando incremento de vendas em planta.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

EFEITOS PARA O ADQUIRENTE

- ✓ Maior segurança pois os recursos gerados no empreendimento obrigatoriamente serão aplicados na obra;
- ✓ O terreno da obra fica reservado para construção não sendo afetado por dívidas sem relação com o empreendimento, ou seja, no caso de falência ou insolvência do incorporador, a obra poderá ser continuada por outro;
- ✓ É facultado aos adquirentes o direito de fiscalizar o andamento e cronograma da obra através de uma Comissão de Representantes ou pessoa nomeada.





IBREP  escola
imobiliária